



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש 'חנה דעת' רחוב אגסי 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' ז' חשון תשפ"ד
עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

גליון 222

פרשת לך לך

דיני סוף זמן תפילה וקריאת שמע של שחרית

נושאי השיעור: שעון קיץ ושעון חורף | כיצד מחשבים את זמני היום | סוף זמן קריאת שמע | סוף זמן תפילת שחרית | חיוב תפילה לנשים | אכילה קודם התפילה לנשים בשבת ובחול | תשלומין לקריאת שמע

א. שעון קיץ ושעון חורף

בעז"ה במוצאי שבת יחליפו את השעון לשעון חורף. ידוע הוא ששעון קיץ ושעון חורף יש מעלות לזה ולזה. הרי בואו נהיה אמיתיים, למשל לגבי נושא של מניעת חילולי שבת, יש מצבים לפעמים ששעון חורף יש יותר חילולי שבת ביום שישי ופחות במוצאי שבת כי השבת יוצאת מוקדם, מצד שני בשעון קיץ זה יכול להיות הפוך. אבל בדברים האלו זו לא המשמעות העיקרית, המשמעות העיקרית שיש לנו זה הנושא של זמני התפילות. בקיץ יש לנו קושי שהשבת נכנסת מאד מאוחר, במיוחד למי שיש ילדים קטנים. אבל הדבר המרכזי שיש לנו איתו התמודדות זה הנושא של זמני תפילת שחרית וקריאת שמע של שחרית, שבשעון קיץ יש מעלה גדולה שהזמנים מתאחרים יותר ויותר ויש אנשים שאוהבים לישון עד שעה מאוחרת, וממילא יש להם יותר זמן ויש יותר אפשרות שלא יעברו על ההלכה ויפסידו זמן קריאת שמע או זמן תפילה. לעומת זאת בשעון חורף, הזמנים מסתיימים הרבה יותר מוקדם, אפילו שהזריחה מאד מתאחרת בחורף אבל השעות הם קצרות, היום הוא קצר, לכן הזמנים מסתיימים הרבה יותר מוקדם.

הנה למשל, בתקופה האחרונה קיימנו כאן בבית הכנסת מניין בשבת בשביל כל המאחרים, שמתחילים 'הודו' ב-9:15 ובאים הרבה אנשים שרוצים להתפלל בשעה הזאת, וזה למעשה רוקן את השטיבלאך של האשכנזים שמתפללים מאוחר. עכשיו אחרי שהשעון יתחלף ודאי שזה יהיה בלתי אפשרי להתחיל בשעה הזאת, יהיה צריך להקדים הרבה יותר כיון שהזמן המאוחר ביותר של תפילה, לא מדבר על קריאת שמע שזה הרבה לפני, אבל זמן תפילה המאוחר ביותר יהיה קצת אחרי 9:30 כשכיום זה ב-10:30, זה מאד משמעותי לגבי סיום זמן תפילה.

למרות כל זאת, הציבור הדתי והחרדי דרש תמיד לעבור בחורף לשעון חורף בגלל התחלת זמן תפילה. ישנם רבבות אנשים שעובדים והזמנים שלהם לא תלויים בהם, הם חייבים להיות בעבודה למשל ב-8 בבוקר או אפילו ב-7 בבוקר, אמנם יש מקומות שמתפללים במקום העבודה, אבל ברוב המקומות אדם צריך להתפלל ולרוץ לעבודה, ואם לא השעון חורף אז יש מצב במהלך החורף שבשעה 7:40 יהיה רק נץ החמה, וגם אם נאמר שאפשר להתפלל בדיעבד מעלות השחר שזה גם כן לא הפרש גדול, זה יהיה קשה מאד. גם כן בשעון חורף יש הרבה אנשים שנאלצים להתפלל בחורף לפני הנץ, אין להם ברירה מכיוון שהשעה ממש מאוחרת, קל וחומר אם זה ישתנה. הנה כבר בשבוע הזה, לפני שמחליפים את השעון, נץ החמה הוא ב-6:50, וזה כבר מקשה על הרבה אנשים. לכן כאמור יש

בזה מעלות וחסרונות. בזמנו אמר לי הגאון הגדול הרב אליהו בקשי דורון זצ"ל, שהוא היה מקפיד כל ימיו להתפלל בנץ, והוסיף, אתה לא יכול לתאר לך בשעון קיץ כמה הרבה יהודים שבזכות השעון קיץ קמים להתפלל בנץ! כי על ידי השעון קיץ הנץ נהיה מאוחר יותר וממילא יותר נוהגים להם לקום להתפלל בנץ, לעומת אם לא היה שעון קיץ הנץ היה בשיא הקיץ ב-4:30 בבוקר, זה מאד מוקדם. כאשר אני למדתי בישיבת 'חברון' לא היה שעון קיץ, והנץ היה בקיץ היה יכול להגיע גם ל-4:30 והיינו חבורה שלימה של בחורים שחשבונו, הנה הנץ כל כך מוקדם אפשר לשבת ללמוד כל הלילה, היה קיץ שלם, פעם אחת עשינו את זה במשך קיץ שלם רצוף! היינו לומדים כל הלילה, בבוקר מתפללים בנץ במנין קבוע שהיה בישיבה, ולאחר התפילה ב-5 בבוקר הולכים לישון עד תשע, ארבע שעות עד הסדר, מוותרים על ארוחת בוקר. קמים שותים קפה והולכים ללמוד. וזה היה טוב מאד. בשעון קיץ מצד אחד קשה לעשות 'משמר' כמו שאומרים, להישאר וללמוד כל הלילה, מצד שני זה מיקל על אנשים שרוצים לקום מוקדם יותר, כי הם לא צריכים לקום כל כך מוקדם. יש שיקולים לכאן ולכאן. כיום יש מצב נתון וזה כבר לא תלוי בנו, וממילא צריכים אנחנו להיערך לשעון חורף עכשיו.

ב. מחלוקת הגר"א והמגן אברהם בזמני היום

ראשית אבאר את הנושא של סוף זמן תפילה. וקודם צריך לדעת שיש מחלוקת מפורשת בראשונים ובאחרונים בעניין שעות היום, האם מחשבים אותם מעלות השחר עד צאת הכוכבים, או שמחשבים מזריחת השמש עד שקיעתה. התרומת הדשן פוסק שמחשבים מעלות השחר ועד צאת הכוכבים, וכך פוסק המגן אברהם וכן דעת מרן החיד"א. כמו כן לגבי סוף זמן אכילת חמץ כך המנהג בירושלים, כדברי מרן החיד"א. לכן למרות שסוף זמן אכילת חמץ הוא רק דרבנן, מחמירים בזה מאד. אבל באופן כללי אמנם כאמור זו דעת התרומת הדשן וגדולי האחרונים כהמגן אברהם ועוד, ומביאים לזה ראיות מדברי הראשונים, אולם כנגדם נמצאים הגאון מוילנא ובעל התניא שאומרים שהשעות נמדדות מזריחת השמש ועד השקיעה.

ג. ראייה מדברי הרמב"ם בתשובה

לפני הרבה שנים, קרוב לחמישים שנה, כשכתבתי הערות על שו"ת פאר הדור להרמב"ם, יש שם תשובה שעוסקת בעניין שעות היום. ושם מבאר את כל העניין ורואים בפירושו שהוא מסביר את זה לפי מהלך השמש, כלומר שיש למדוד מזריחת השמש ועד שקיעת החמה. פניתי לאמור"ר מרן זצוק"ל וזצוק"ל ושאלתי לדעתו בעניין הזה, אם



לע"נ יצחק בן אסתר למשפחת בן זקן ז"ל - נלב"ע י"ב חשון ת.נ.צ.ב.ה.
והאברך המזוכך בייסורים קשים ומרים רבי אביחי נחמיה בן אילנה זצ"ל נלב"ע י"ב חשון תשפ"א ת.נ.צ.ב.ה.

יש באמת ראייה מדברית הרמב"ם. והוא השיב לי שאכן כן, והראה לי ספר בשם 'אורות חיים' להגאון רבי חיים דרוק [תלמיד חכם מופלג מהדור הקודם, שעסק הרבה בכל הנושא של זמנים ושעות היום, של רבינו תם והגאונים, הוא כתוב ברמה גבוהה, יפה מאד], ושם הוא מביא את הראיה הזאת מתשובות הרמב"ם.

לאחר זמן פגשתי בגאון חכם בן ציון אבא שאול זצ"ל ודברנו בדברית תורה, ואז אמרתי לו שאני כותב הערות על תשובות הרמב"ם, ואז הוא מעצמו אמר לי תראה, יש בתשובות הרמב"ם תשובה שהוא מדבר על מהלך השמש ועל כל העניין, ורואים בתשובה שהוא סובר חד משמעית שמודדים את השעות מהזריחה, הכל לפי מהלך השמש ולא מעלות השחר.

ד. דעת רבינו סעדיה גאון

כמו כן יש ספר 'סידור רבנו סעדיה גאון', שרבנו סעדיה גאון כתב בערבית וזה תורגם לעברית. אני לא מבין ערבית אבל לפי מה שכתוב שם בתרגום נראה באופן חד משמעית שמונים את שעות היום מזריחת השמש. אאמו"ר מרן זצוק"ל היה מבין ערבית ספרותית, והוא גם כתב בספרים שלו שכך כתוב ברבנו סעדיה גאון.

ה. תרגום ספרי הרמב"ם

כמה פעמים היה בתשובות הרמב"ם שהוא כתב אותם בערבית, ופנית לאאמו"ר והראיתי לו את הנוסחה בערבית ואם התרגום הוא נכון, והיו כמה פעמים שהוא אמר לי שהתרגום לא נכון. הרמב"ם כתב את פירוש המשניות שלו בערבית, והוא כותב בעצמו שהתחיל לכתוב אותו כאשר היה בן 23 וסיים לכותבו כשהיה בן 30. כלומר שאת חיבורו הגדול 'היד החזקה' הוא כתב לאחר מכן, לכן כשמוצאים סתירה בין התשובות למה שכתב בהלכות עלינו לפסוק כמו שכתב ביד החזקה. ואת פירוש המשניות הוא כתב בערבית, ורבי יהודה אבן תיבון תרגם את זה. הרמב"ם שלח לו אגרת תודה על כך, אגרת יפה מאד, ובתוך האגרת הרמב"ם שם כותב, שבתרגום אי אפשר לתרגם מילה מול מילה, כל מי שידוע שתי שפות וזה לא משנה באיזו שפה, זה דבר שלא יתכן. וגם אי אפשר להיות מתורגמן טוב בלי להבין.

והרמב"ם כתב את פרוש המשניות בערבית וזה תורגם לעברית, וגם חלק מהתשובות שלו היו כתובות בערבית, וגם רב סעדיה גאון כתב הרבה בערבית, בכלל בתקופת הראשונים היו הרבה שכתבו בערבית, הרמ"ה - רבנו מאיר הלוי אבולעפיה - שהיה בערך בזמנו של הרמב"ם גם הוא כתב תשובות הלכתיות חשובות מאד בערבית ותרגמו אותם, וכן הלאה.

ו. תרגום סימולטני

היום מישוהו הראה לי דבר מאד מענין, המצאה חדשה, המצאה עולמית, שכן אדם לוקח דבר שכתוב בעברית או בשפה אחרת, והוא שם את זה במחשב ובתוך שניות זה מתרגם את אותו לכל שפה שרוצים. וראיתי שהתרגום מאנגלית לעברית הוא לא מדויק, ולפעמים אפילו השפה מאד עילגת, כי מחשב זה מחשב, לא יצויר שרוב יכתוב חידושי תורה עמוקים באנגלית וינסו לעשות את זה, זה לא יצליח, זה קשה מאד, וכך כותב הרמב"ם, שאי אפשר לתרגם מילולית - מילה מול מילה. ולפעמים כדי לתרגם מילה אחת צריך לכתוב כמה מילים, ולפעמים מתרגמים כמה מילים במילה אחת. אבל חייבים להבין את מה שכותבים כי אם לא, לא שייך לתרגם.

מישהו אמר לי שהיום יש משהו חדש, יש תרגום 'סימולטני' שאדם יושב ושומע נאום באנגלית למשל, והוא לא מבין את השפה, ויש מישהו שידוע טוב את השפה ומתרגם את הנאום מיידית לעברית, והמאזין יכול לשמוע את התרגום תוך כדי נאום. ואמרו לי שהיום גם את זה הצליחו לעשות דרך המחשב, שהמחשב שומע את הקול של הנאום ומתרגם את הדברים שלו לשפה אחרת. ואתה מתפלל לראות איזה אנגלית יפה יש לו, איך שהוא מדבר... אני לא בדקתי את זה עוד, אבל אני חושב שאפילו אם ישכללו את זה אם יבוא איזה רב וייתן פלפול קשה ויגיד קושיות ותירוצים וכל מיני דקדוקים, יהיה קשה מאד לתרגם את זה על ידי המחשב, זה צריך דוקא בן אדם תלמיד חכם שמבין טוב את הדברים, וגם לו יהיה קשה מאד, אבל סתם לתרגם במכונה, נראה לי שייקח עוד הרבה שנים עד שיצליחו לעשות דבר כזה.

ז. דעת מרן השלחן ערוך

למעשה, אאמו"ר מרן זצוק"ל כתב בנושא הזה, שלגבי קריאת שמע דאורייתא בוודאי שחשוב להחמיר למדוד את סוף זמן קריאת שמע מעלות השחר. כלומר שמיד לאחר החלפת השעון סוף זמן קריאת שמע אם

מחשבים מעלות השחר יהיה בערך כמה דקות אחרי שמונה. מוקדם מאד. היום זה כבר הגיע לתשע. זה מקשה מאד.

ואמנם גם בקובץ אור תורה יש להגר"מ מאזוז שליט"א מאמר בנושא הזה, וגם הוא אומר שבתשובת הרמב"ם רואים שהוא סובר שמודדים את השעות מזריחת השמש. ולאור זאת יש לנו לכאורה להקל ולסמוך על הרמב"ם. אלא שגדולי האחרונים דנים בזה, וחלקם מביאים ראיות מראשונים שסוברים שיש למדוד מעלות השחר. ואם נאמר שהנושא הזה תלוי גם כן בפלג המנחה אם זה שעה ורבע לפני צאת הכוכבים או לפני השקיעה - זה נושא לא פשוט כלל - אז יש לנו כמה וכמה ראשונים שכותבים בפירוש שפלג המנחה זה שעה ורבע לפני צאת הכוכבים: רמב"ן (ספר חרות האדם), רשב"א, רא"ה, ריטב"א, אורחות חיים ועוד הרבה ראשונים כך כותבים בפירוש. שמודדים את זה לפני צאת הכוכבים. וממילא אם זה קשור הרי שיש לנו הרבה ראשונים שסוברים שהזמנים נמדדים מעלות השחר. אבל בעבר הבאתי כמה ראיות שכותב אותם המנחת כהן, שמרן השלחן ערוך סובר שפלג המנחה זה שעה ורבע לפני השקיעה ולא לפני צאת הכוכבים. הוא כותב השקיעה שהשמש מסתלקת מעינינו - השקיעה הראשונה, ולפי זה יש לומר שיוצא שלפי מרן השלחן ערוך יהיה זמן קריאת שמע לפי הזריחה והשקיעה ולא עלות השחר וצאת הכוכבים.

ח. קריאת שמע ללא תפילין

להלכה, כמובן שראוי ורצוי לכל אחד לקרוא קריאת שמע לפני סוף הזמן מעלות השחר, סוף הזמן הראשון, ולכן אם אדם קם קצת מאוחר והשעה מתקרבת, מאד חשוב שני דברים: א. לקרוא קריאת שמע עם תפילין. חז"ל אומרים (בבבא מציעא דף כ"ג) שהקורא קריאת שמע בלי תפילין הוא כאילו מעיד עדות שקר בעצמו, אלא שהרבה פוסקים כותבים שזה דווקא אם הוא לא מתכוון להניח תפילין כלל, אבל אם בין כה לאחר מכן מתכוון להניח תפילין זה לא נקרא מעיד עדות שקר בעצמו.

ט. קריאת שמע בלא ברכותיה

הנקודה השניה שצריך לדעת, שהנה חז"ל תקנו ברכות לקריאת שמע, ואם יקדים לקרוא קודם התפילה בגלל שחושש שיעבור הזמן הוא קורא אותה בלי הברכות, אבל בכל זאת, אם הדבר תלוי שבכך יעבור הזמן שאז אפילו שקורא אותה בלי תפילין ובלי ברכות, כיון שאם יתחיל להניח תפילין ויאמר את הברכות יעבור זמן קריאת שמע, וודאי שחשוב שיקרא. ואם קם מאוחר סמוך לסוף זמן קריאת שמע, עליו לברך את ברכות התורה עם פסוקי ברכת כהנים ויקרא מיד קריאת שמע, כדי לא יפסיד את הזמן של קריאת שמע.

י. אפשר להקל לסמוך על זמן קריאת שמע השני

אמנם לעשות כן זה רצוי וכדאי אבל זה לא מעב, ולהלכה מי שרוצה לסמוך על הסוברים שיש לחשב את השעות מזריחת השמש יש לו על מה שיסמוך, מפני שזו דעת הרמב"ם ורב סעדיה גאון, וגם כאמור לעיל שאפשר וזו גם דעת מרן השלחן ערוך.

יא. זמן קריאת שמע אם הוא דאורייתא או דרבנן

ועוד יש להוסיף, שמרן בכסף משנה סובר, שזמן קריאת שמע הוא רק מדרבנן, דהיינו אמנם קריאת שמע ודאי היא מצות עשה מדאורייתא אבל הזמן הוא מדרבנן. היסוד של הכסף משנה הוא, שהנה כתוב בתורה 'בשכבך ובקומך' ודרשו חז"ל (בבבא מציעא דף כ"ג) 'בשכבך' שזמן קריאת שמע של ערבית זה בזמן שבני אדם ישנים, שמדאורייתא זמנה עד עלות השחר, ורק חכמים אמרו לכתחילה עד חצות. ואם כן גם 'ובקומך' זה מתי שאנשים ערים, וכיון שערים כל היום אז יוכלו לקרוא קריאת שמע כל היום, ולא גרע מקריאת שמע של הלילה שדרשו חז"ל שכל הזמן שאנשים ישנים - כל הלילה - יכול לקרוא קריאת שמע מהתורה.

למעשה, כבר הרבה ראשונים, כהיראים ועוד, כותבים, שבאמת פירוש הפסוק, 'בשכבך' היינו כשנמצא במצב שכיבה כדי לישון, לא דווקא ישן בפועל, וממילא גם 'ובקומך' זה לא מצב שהוא ער, אלא מתי הוא קם, ואדם קם עד שלוש שעות. וממילא זמן קריאת שמע גם הוא מהתורה.

יב. ותיי יראתם אותי מצות אנשים מלומדה

אשר על כן בנידון דין אפשר לצרף לסניף בעלמא את דברי הכסף משנה שזמן קריאת שמע הוא מדרבנן. לכן מי שקשה לו, מי שלא הספיק לקרוא ודאי שיש לו על מה שיסמוך. ולכן בשעון חורף שהזמן המאוחר ביותר של סוף זמן קריאת שמע יהיה בערך קצת אחרי 8:30, צריך לדעת שאם אדם לא קרא עד שעברו שלוש שעות מהנץ לכל הדעות הוא לא יצא ידי חובת קריאת שמע, ביטל מצות עשה דאורייתא. תארו לכם כמה אנשים

שתפגשו שיגידו לכם קמתי מאוחר ולא שמעתי שופר בראש השנה זה לא תמצאו אפילו איש אחד! זה לא יעלה על הדעת בראש השנה לקום מאוחר ולא לשמוע שופר, אין דבר כזה, והנה בקריאת שמע לצערנו יש כאלה שקמים מאוחר ועובר זמן קריאת שמע, למה, כי זו מצוה שהיא בכל יום. פעם אמרתי בכאב, שאני אף פעם לא פגשתי בן אדם שהיה צריך לנסוע לחו"ל ואחר לטיסה בגלל שהוא נרדם, או שהוא קם מאוחר, גם אלה שטסים בחמש בבוקר, תלכו בשתיים שלוש בלילה לשדה התעופה ותראו אלפים אלפים שנוסעים בחמש בבוקר, כולם ערים, אף אחד לא נרדם, אף אחד לא שכח, וכי הוא יוותר על הנסיעה בגלל שהוא קם מאוחר? זה לא יקרה, אז למה זמן קריאת שמע מצות עשה דאורייתא מוותרים? וכי מי קבע ששופר יותר חשוב מקריאת שמע? זה לא כתוב בשום מקום! כל ההבדל הוא שזה פעם בשנה וזה כל יום וזה נעשה 'מצות אנשים מלומדה'. אבל חשוב מאד להקפיד על סוף הזמן, ואם לכל הפחות אדם לא הספיק שלוש שעות מעלות השחר שיקרא לכל הפחות שלוש שעות מהנץ החמה.

יג. שעות שוות או שעות זמניות

יש עוד נקודה מאד חשובה שצריך לשים אליה לב, הנה בחורף היום הוא קצר ובקיץ היום הוא ארוך. אם כן כיצד מודדים את השעות, האם בשעות שוות - ששים דקות שזה שעה או ב'שעות זמניות'. כמעט כל הפוסקים סוברים שמודדים את השעות בשעות זמניות. למשל, בחורף יש ימים שהיום הוא רק עשר שעות זה הימים הכי קצרים בארץ ישראל, ויש מקומות בחו"ל כמו בצפון אירופה כמו לייטא [- אני לא מדבר על הקוטב] שבחורף היום הוא שבע שעות, בפר"ז היום בחורף הוא תשע שעות, שם יש ימים בחורף שברבע לתשע בבוקר זה נץ החמה, וברבע לארבע כבר נכנס שבת. והרי אם נחלק עשר שעות לשתיים עשרה הרי שבכל שעה זמנית יהיו חמישים דקות, אם כן מהנץ לא מחשבים שלוש שעות רגילות אלא זה יהיה מאה חמישים דקות, שזה שעתיים וחצי. בימים אלו שעה זמנית זה בערך 55 דקות. צריך תמיד לעקוב אחרי זה.

מצד שני בקיץ זה בדיוק הפוך, בארץ ישראל יש ימים שזה ארבע עשרה שעות, בחו"ל יש מקומות שזה שמונה עשרה שעות, היום ארוך כאורך הגלות, במוצאי שבת עד שיוצאת השבת יוצאת להם הנשמה, 'ווי אבדה נפש'... ועד שהשבת נכנסת ועד שהיא יוצאת, זה קשה. אם כן אצלינו שעה זמנית בשיא הקיץ תהיה שבעים דקות, ממילא למרות שהזריחה מאד מוקדמת אבל השעות הזמניות מאריכות את הזמן יותר.

יד. בירור דעת הרמב"ם

אמנם רוב הפוסקים כותבים שמודדים בשעות זמניות, והנה בתשובת הרמב"ם הנ"ל שבה הוא עוסק בשעות היום, הוא כותב בפירוש שיש לשער בשעות זמניות. אולם זו תשובה שתורגמה מערבית, והבעיה שבפירוש המשניות להרמב"ם יש נוסחאות, ויש שגורסים שם 'שעות שוות', ויש אומרים שזו טעות וצריך לומר 'שעות זמניות'. לאחרונה יצא לאור פירוש המשניות בתרגום חדש של מכון 'המאור' של הרב ביטון, ובזמנו הוא אמר לי שהוא לקח כמה רבנים מצוינים שידעו טוב ערבית ספרותית והם תרגמו את זה בצורה יסודית, ושם ראיתי ששני הגרסאות צודקות... דהיינו יש לגרוס 'שוות' אבל המשמעות היא שיש לחשב בשעות זמניות. שהנה כתוב שמה 'משווין היום והלילה, ז"א שהיום והלילה' דהיינו שהיום והלילה שווים וכל אחד שתיים עשרה שעות בדיוק, ואז זה יהיה שעה רגילה, אז זה שעות שוות. אבל זה דווקא בימים שהיום והלילה שווים, משמע שכאשר אינם שווים יש לחשב בשעות זמניות.

טו. דעת מרן השלחן ערוך

מלבד כל האמור, יש להוסיף שמרן השלחן ערוך (סימן נח) כותב לגבי סוף זמן קריאת שמע, שזמנה עד שלוש שעות שהוא רביע היום, ומרן מדגיש 'שהוא רביע היום' כלומר שיש לחלק את היום לארבע והרי אפשר והיום הוא עשר שעות, וכן בסימן פ"ט לגבי סוף זמן תפילה שזה ארבע שעות מרן השלחן ערוך כותב 'שהוא שליש היום', אנחנו רואים לכאורה שמרן בוודאי סובר שהשעות הללו נמדדות בשעות זמניות.

טז. מגן אברהם והגר"א

משום מה בדור שלנו כולם משתמשים כדי להגדיר את זמני קריאת שמע לפי מגן אברהם וכנגדו הגאון מוילנא. יש כאלו משתמשים במגן אברהם מול בעל התניא שהוא סובר כמו הגר"א. אבל למעשה כפי שאמרתי זו מחלוקת קדומה, מחלוקת ראשונים.

יז. חיוב נשים בתפילה

לגבי סוף זמן תפילה הנידון הוא יותר קל. אמנם מצד אחד בוודאי שתפילה

היא מצות עשה מדאורייתא, הרמב"ם (ספר המצוות עשין ה') מונה לאחת מתרי"ג מצוות את תפילה. וזה ממה שכתוב בפסוק "ולעבדו בכל לבבכם" וחז"ל אומרים (תענית ג.) איזוהי עבודה שבלב זו תפילה. אבל יש מחלוקת ראשונים לגבי זמן תפילה, שלדעת הרמב"ם והשלחן ערוך הוא מדרבנן, וכן הוא הדין לגבי ברכות קריאת שמע שהם מדרבנן. וביאור המחלוקת הזו, הנה יש משנה בברכות (ב) שנשים חייבות בתפילה, ושואלת הגמרא מאי טעמא - למה נשים חייבות בתפילה. ויש שתי נוסחאות בגמרא, יש נוסחא שהוא 'משום דרחמי נינהו', ויש נוסחא שהוא 'משום דמצות עשה שלא הזמן גרמא הוא'. וראשית יש לבאר את הנוסחא שזו מצות עשה שלא הזמן גרמא. שהנה יש לנו כלל שכל מצוה שתלויה בזמן נשים פטורות ממנה, ולכן נשים פטורות ממצוות קריאת שמע ושופר, לולב, סוכה, תפילין, ציצית וכו'. יש בזה סוגיה שלמה במסכת קידושין מהיכן לומדים את זה, ומסקנת הגמרא שתפילין לומדים מתלמוד תורה שהתורה התישה אותם, ומתפילין לומדים לשאר הדברים. אכן יש כמובן יוצא מן הכלל, כגון קידוש שזו מצוה שהזמן גרמא ונשים חייבות, וכן אכילת מצה בליל פסח היא מצוה שהזמן גרמא ונשים חייבות. מאידך גיסא, יש גם מצוות שלא הזמן גרמא ונשים פטורות כמו תלמוד תורה, פריה ורביה. אבל באופן כללי נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמא.

ובגמרא מבואר שהאשה חייבת בתפילה מכיון שזו אינה מצווה שהזמן גרמא. דהיינו שבאמת התורה לא אמרה שצריך להתפלל שלוש תפילות ביום, אלא התורה אמרה "ולעבדו בכל לבבכם" איזוהי עבודה שבלב זו תפילה - תפילה אחת ביום, ורק חכמים קבעו שצריך להתפלל שלוש תפילות ביום, וחכמים הם אלו שהפכו את התפילה למצוה שהזמן גרמא, הם לא באו להפקיע את המצוה הזאת מנשים, הם באו להוסיף על הגברים והאשה נשארת כמו שהיתה קודם לפני תקנת חכמים. כלומר שהאשה מספיק לה להתפלל תפילה אחת ביום, איזו שתבחר. רצוי כמובן שהיא תתפלל שחרית כדי שתתחיל את היום בתפילה.

יח. אכילה לפני התפילה לנשים

ויש עוד סיבה, שהרי לגבר אסור לאכול לפני תפילת שחרית משום "לא תאכלו על הדם", ויש אומרים שזה איסור דאורייתא לאכול לפני התפילה, זה לאו שבכללות, כך נראה דעת הרמב"ם, ויש אומרים שזה רק דרבנן והפסוק הוא אסמכתא בעלמא. ויש נידון אם אשה מותר לה לאכול קודם התפילה, ולהלכה מותר לאשה לאכול לפני התפילה. מפני שעצם הדבר שאינה מחויבת להתפלל שחרית ממילא בוודאי שאינה מחויבת הלמתין מלאכול עד שתתפלל. הרי אם היא מתפללת בכל יום רק בלילה, ברור הוא שהיא לא תהיה מחויבת לחכות עד הלילה כדי לאכול.

יט. שתיית קפה וכי"ב בבוקר של שבת לנשים

אכן זה יוצר בעיה לגבי שבת בבוקר, שלגבר מותר לשותות קפה לפני התפילה בגלל שעוד לא חל עליו חיוב קידוש כי אסור לו לאכול קודם התפילה, שהרי אין קידוש אלא במקום סעודה, אבל האשה אם נגיד שמתר לה כל יום בימות השבוע לאכול לפני התפילה עליה לקדש קודם שתשתה בבוקר של שבת. וזו באמת דעתו של הבן איש חי. יש שו"ת זכור לאברהם (אלקלעי) שיש לו תשובה ארוכה ויפה מאד בנושא הזה, והוא מסביר את זה יפה מאד, וכותב, שבאמת שאשה מעלות השחר בשבת אסור לה כבר לטעום שום דבר עד שתקדש. ויש בכך הרבה הגיון. אלא שלא נהגו כך, יש כל מיני תירוצים מתירוצים שונים, אבל זה לא פשוט. בכל אופן מסקנת הדברים, אשה חייבת בתפילה אחת כל יום, וכל יום היא יכולה לבחור איזה תפילה שהיא רוצה, אבל כמו שאמרתי כדאי מאד שתתחיל את היום עם תפילת שחרית, שולחת את הילדים לתלמוד תורה, גמרה לסדר את כל מה שצריך, שתעמוד ותברך ברכות השחר, פסוק 'שמע ישראל' - היא לא חייבת אבל כדאי, ואחר כך תתפלל תפילת שמונה עשרה.

כ. משום דרחמי נינהו

אבל לפי הגירסה השניה 'משום דרחמי נינהו' פירוש הדבר, זה כמו אחד ועוד אחד, משום דרחמי נינהו וממילא התפילה היא כמו מצוה שהזמן גרמא. אלא שכיון שהתפילה היא בקשת רחמים וגם האשה צריכה שהקב"ה ירחם עליה, הקב"ה צריך לרחם "ורחמי על כל מעשיו", ודאי שאנחנו רוצים שהקב"ה ירחם על הנשים, לכן אפילו שהזמן גרמא בכל זאת היא חייבת שלוש תפילות ביום, זה לפי הגירסא משום דרחמי נינהו.

כא. זמני התפילות הן דרבנן

בספרי 'הלכה ברורה' אני מסביר את הדברים באריכות, יפה מאד, מביא את שיטות הראשונים מי גורס כך ומי גורס כך, הרמב"ם והשלחן ערוך כנראה

או לא. הנה במשנה (רי"ף פ"ד דברכות) יש מחלוקת אם זה עד חצות או עד ארבע שעות. וגם בראשונים יש מחלוקת גדולה, כתבתי על זה מי שרוצה שיסתכל ב'הלכה ברורה' סימן פ"ט, ושם הבאתי את המחלוקת על סוף זמן תפילה. העניין הוא, שבדברי הרבה פוסקים מבואר דבר מאד מעניין, שגם אם נגיד שסוף הזמן זה בארבע שעות, הרי אם אדם לא התפלל בדרך כלל מתפלל תפילת תשלומין בתפילה הבאה, חז"ל תקנו תשלומין, זה דבר מאד מיוחד, וחז"ל תקנו את זה רק במקום שהיה שוגג ובתפילה הסמוכה. וזה רק לתפילת שמונה עשרה, אך אם יש תשלומין לקריאת שמע בקריאת שמע בקריאת שמע הבאה זו מחלוקת ראשונים. שלכאורה מלשון הגמרא משמע שיש תשלומין לקריאת שמע, הגמרא בתחילת פרק רביעי בברכות אומרת, 'איזהו מעוות לא יוכל לתקן זה שביטל קריאת שמע בזמנה או תפילה בזמנה', והגמרא אומרת שביטל במזיד, משמע שבשוגג יש תשלומין גם לקריאת שמע. אבל יש ראשונים שאומרים שהחילוק של הגמרא בין שוגג למזיד נאמר על תפילה, אבל בקריאת שמע גם בשוגג אין תשלומין. כמובן שמזה אנחנו יכולים ללמוד שאם אירע ואדם לא קרא קריאת שמע בזמנה, היה אנוס, והגיע זמן קריאת שמע של ערבית כדאי שמיד אחרי התפילה יקרא עוד פעם קריאת שמע תשלומין לשחרית, כי חלק מהראשונים סוברים שיש תשלומין לקריאת שמע. וכן הוא הדין להיפך, אם לא קרא קריאת שמע בערבית והגיע נץ החמה, כי לפני הנץ הוא יכול להשלים עדיין, שיקרא פעמיים קריאת שמע, אחד לתשלומין לצאת ידי חובה לראשונים שסוברים שיש תשלומין לקריאת שמע. אשר על כן, כותבים כמה פוסקים, שאם לא התפלל שחרית כלל, יכול להשלים את תפילת שמונה עשרה, אבל אינו יכול להשלים את כל ברכות קריאת שמע. תשלומין זה לתפילת העמידה בלבד. לכן אם יכול להשלים את תפילת שחרית עד זמן מנחה, כשעוד לא הגיע זמן מנחה, לפני חצות, כל שכן שיכול לעשות תשלומין לשחרית כי זה עדיין לא זמן מנחה.

כה. הזיד ולא התפלל עד ארבע שעות

יוצא לפי זה, שאם אדם היה שוגג ולא התפלל ועבר ארבע שעות, שאז יכול להתפלל תפילת שמונה עשרה של שחרית עד חצות [- בשבוע הבא בעז"ה אדבר על ברכות קריאת שמע וכל השאר, בשבת ובחול]. אבל אם זה היה במזיד, דהיינו הוא חצוף קם מאוחר, הוא ישן מאוחר, [- למה ישנת מאוחר? למה לשדה התעופה כן הגעת בזמן?...] זה לא כל כך פשוט להגדיר אנוס את מי שנרדם, יש כאלה שהשינה שלהם חזקה, שיחברו לעצמם איזה שוק חשמלי או איזה שעון מעורר חזק חזק שיעורר מתים מקברם ואז תוכל לקום. יש שטוענים, מה אעשה הייתי עייף וישנתי, זה תירוץ! אני לא יודע אם אפשר להגדיר אותו מזיד לגמרי, אבל גם מי יכול להגדיר אחד כזה כשוגג? עצם הדבר שכשהוא רוצה לקום הוא קם זה מראה שזה לא כל כך פשוט להגדיר אותו כשוגג וכן אם אדם קם ושותה קפה ומצפצף ועובר הזמן ולא אכפת לו, במקרה כזה לאחר ארבע שעות אמנם יש פוסקים שסוברים שזה עדיין הזמן תפילה, אבל מאידך יש פוסקים אחרים שסוברים שמותר להתפלל מדין תשלומין, וכמו שנתבאר, והרי במזיד אין תשלומין, לכן במקרה כזה בימות השבוע, לא בשבת, יעשה תנאי ויאמר "אם זמן תפילה זה עד חצות היום, הרי זו תפילה, אבל אם לא הרי תפילה זו תפילת נדבה". וכך יוכל להתפלל. הנידון הזה תלוי גם בפירוש דברי השלחן ערוך בסימן פ"ט ואכמ"ל, ובשבוע הבא בעז"ה אסביר עוד פעם את הנושא הזה ונבאר את הדין לגבי שבת וכן את הנושא של ברכות קריאת שמע וברוך שאמר וישתבח.

גורסים בגמרא משום דמצות עשה שלא הזמן גרמא היא, לכן להלכה אנחנו נוקטים שהאשה חייבת רק בתפילה אחת ביום, לעומת זאת האיש מדרבנן הוא חייב בשלוש תפילות ביום, לפי זה יוצא שהאשה שחייבת רק בתפילה אחת ביום היא יכולה לבחור איזו תפילה שהיא רוצה, ממילא בוודאי שאין מושג של זמן תפילה אצל האשה.

אבל הגבר לעומת זאת שהוא חייב בשלוש תפילות, הרי חכמים הם קבעו שצריך שלוש תפילות, וממילא הם אלו שנתנו זמנים לתפילה. וחכמים קבעו שזמן תפילה הוא עד ארבע שעות או עד חצות, כפי שנסביר תכף. אכן אם נגרוס בגמרא שהתפילה רחמי ניהו והתפילה היא דאורייתא, הרי שגם הזמנים יהיו דאורייתא. אבל מכיוון שלדעת הרמב"ם והשלחן ערוך מי שקבע את שלושת התפילות זה חכמים ומהתורה מספיק תפילה אחת יוצא שזמני תפילה הם מדרבנן.

כב. יש להקל בסוף זמן התפילה

לפי זה לגבי סוף זמן תפילה דהיינו תפילת שמונה עשרה, זה עד סוף ארבע שעות מהיום, כאן בוודאי שאפשר לסמוך על הפוסקים שסוברים שמודדים את השעות מזריחת השמש, מפני שזה מדרבנן אפשר להקל. הדבר היחיד שהוא מדרבנן ואנחנו מחמירים בו, כאמור לעיל הוא סוף זמן אכילת חמץ שמהתורה זה עד חצות, וחכמים הגבילו את זה עד ארבע שעות. וסוף זמן שריפת חמץ עד חמש שעות זה גם הגבלה של חכמים. ובוזה המנהג בארץ ישראל כפי דעת החיד"א שזה מעלות השחר, למרות שזה רק דרבנן. אבל בתפילה וכן ברכות קריאת שמע שזה דרבנן, וכן 'ברוך שאמר' ו'ישתבח' וכל השאר אפשר עד ארבע שעות מזריחת השמש.

כג. סוף זמן ברכות השחר וברכות התורה

לגבי ברכות השחר וברכות התורה, זמנם לא מוגבל. אמנם יש בזה מחלוקת, ויש בזה אריכות דברים בשו"ת יביע אומר, אבל מסקנת הדברים וגם לפי דעתו, אפשר לברך אות הברכות הללו במשך כל היום. יש לו תשובה בנושא הזה גם בשו"ת יחוה דעת, ושם הוא מסיק שאם אדם לא בירך את הברכות הללו עד הלילה יכול לברך אפילו בלילה, חוץ ברכת 'אלקי נשמה' שהפרי חדש כותב, שיוצא ידי חובה בברכה זו בברכת 'מחיה המתים'. ולגבי ברכת 'המעביר חבלי שנה' יש דיונים בפוסקים, אבל להלכה רק ברכת 'אלקי נשמה' אם התפלל שמונה עשרה אינו מברך אותה יותר. וכמו כן לגבי ברכות התורה, אם התפלל שחרית ואמר ברכת 'אהבת עולם' כבר אינו יכול לברך לאחר מכן את ברכות התורה, כך אומרת הגמרא, מפני שיצא ב'אהבת עולם'.

לכן אם אירע ואדם קם מאוחר מאד, ורואה שיש לו תפילה בציבור והוא לא רוצה לפספס אותה, יברך ברכת 'על נטילת ידיים' וברכת 'אשר יצר' שחשוב מאד לברך אותה מיד לאחר נטילת ידיים, ויברך גם את ברכת 'אלקי נשמה'. מה גם שלפי דעת רבנו האר"י ברכת 'אלקי נשמה' נקראת 'ברכה הסמוכה לחברתה' - לברכת 'אשר יצר', ולא להפסיק ביניהם. ממילא לאחר שסיים את הברכות הללו ואין לו זמן לברך את כל שאר ברכות השחר, רשאי לאומרם לאחר התפילה. וכמו כן יברך את ברכות התורה קודם התפילה, מפני שכאמור כאשר מברך את ברכת 'אהבת עולם' הוא מפסיד את הברכה הזו. אצל האשכנזים נוהגים לברך את ברכות התורה לפני כל ברכות השחר, אבל אנחנו נוהגים אחר, אין בזה כל כך נפקא מינה, ואם יש צורך גם אצלנו מותר לברך ברכות התורה לפני ברכות השחר.

כד. תפילת שחרית לאחר ארבע שעות

אם אדם לא התפלל שחרית עד ארבע שעות, יש לדון אם מותר לו להתפלל



קו ההוראה העולמי

שע"י בית ההוראה 'יחוה דעת'

בנשיאות מו"ר ועט"ר הגאון הגדול **רבי דוד יוסף שליט"א**

6730
972732496730

ניתן להפנות שאלות
אל רבני בית ההוראה שליט"א בכל שעות היום בטלפון
למתקשרים מחו"ל: